

人權、法治與正當程序

公民與社會 · 國二下建議進度 · civics-4 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

法治強調權力依法且受限制，保障人格尊嚴、權利與救濟。爭議處理應重視證據、陳述機會與公正程序。本站用概念情境學習，不替代個案法律判斷。

拆開理解，再連起來

1. 法治強調權力依法且受限制，保障人格尊嚴、權利與救濟。
2. 爭議處理應重視證據、陳述機會與公正程序。
3. 本站用概念情境學習，不替代個案法律判斷。

法治判斷的順序

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
事實	先分清主張、證據與已確認事實	不能只憑網路指控就認定違法
關係	辨識私法爭議、犯罪疑義或行政措施	同一行為可能涉及不同種類責任
程序	有權機關依法律與正當程序處理	法律效果不能只由道德好惡決定
查證與求助	具體年齡、期限與法律效果查現行法規	真實事件請向教師、可信任成人或專業法律管道求助

▼ 先遮住講義：我能解釋「人權、法治與正當程序」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

替班規設計申訴與覆查程序，避免由同一人決定所有事情。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：處理校園違規前先查證事實、讓當事人說明、依規範作成合比例處置，比先定罪再找理由更符合程序精神。

易錯提醒：有規則不代表一定正當；規則內容與執行方式都要接受檢驗。

再學深一點：觀念到解題

法治要求權力有法律依據並遵守程序，保障個人有陳述、辯護與救濟機會。判斷事件先分清已確認事實、指控及推測；網路輿論再強，也不能取代有權機關依證據作成判斷。

原創示範題 / 情境任務

網路貼文指控同學偷竊，大家要求立即公布住址與處罰，較適當的處理為何？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先保留相關證據並向教師或適當管道反映，不把指控當作已證實。
2. 避免散布住址或個人資料，以免造成另一次侵害。
3. 由有權處理者釐清事實並給相關人陳述機會，具體責任依法律與程序判定。

驗算與適用界線

要求查明與保障程序不等於縱容行為；也不應由同學自行執行懲罰。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

替班規設計申訴與覆查程序，避免由同一人決定所有事情。

1. 處理爭議時，何者最符合正當程序？

- A. 未調查先處罰
 - B. 讓當事人陳述並檢視證據
 - C. 只聽最受歡迎的人
 - D. 不告知理由
-

2. 保障人權的對象應是？

- A. 只限成績好的人
 - B. 只限多數族群
 - C. 每個人
 - D. 只限有投票權的人
-

04 答案與回想檢核

1. B 陳述、證據與理由是公平程序的重要條件。

2. C 人權基於人的尊嚴，不因成績或身分而被排除。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。